Actividad 12 — Privacidad por diseño

1. ¿Qué problemas identificas?

El principal problema es que se pretende recopilar demasiados datos personales sin conocer si realmente son necesarios para el funcionamiento de la aplicación. Esto aumenta el riesgo de filtraciones, robo de identidad, uso indebido de la información y acceso no autorizado. Además, almacenar datos innecesarios incrementa los costos de protección y las responsabilidades relacionadas con la privacidad de los clientes.

2. ¿Qué principio de privacidad se está ignorando?

Se está ignorando el principio de minimización de datos, que establece que únicamente deben recopilarse los datos personales adecuados, pertinentes y necesarios para cumplir con una finalidad específica. También se ignora la privacidad por diseño, porque no se está considerando la protección de los datos desde la etapa inicial del desarrollo.

3. ¿Qué preguntas realizarías antes de aprobar el diseño?

-¿Cuál es la finalidad de la aplicación y qué datos son indispensables para su funcionamiento?
-¿Para qué se utilizará cada dato personal recopilado?
-¿Es necesario solicitar todos estos datos desde el registro?
-¿Quiénes tendrán acceso a la información?
- ¿Durante cuánto tiempo se conservarán los datos?
-¿Cómo se protegerán contra accesos no autorizados o filtraciones?
-¿Se compartirán los datos con terceros?
-¿Qué mecanismo tendrán los usuarios para actualizar o solicitar la eliminación de sus datos?

4. ¿Qué datos eliminarías?

Eliminaría inicialmente los campos que no sean indispensables para el funcionamiento de la aplicación, como RFC, salario, estado civil, ocupación, fecha de nacimiento y dirección completa. También evitaría solicitar el teléfono si no existe una necesidad concreta de contacto o verificación.

La decisión definitiva dependería de la finalidad de la aplicación. Por ejemplo, una tienda en línea podría necesitar una dirección de envío para entregar productos, pero no necesariamente necesitaría conocer el salario o el estado civil del cliente.

5. ¿Qué datos requerirían una justificación adicional?

Los siguientes datos necesitarían una justificación clara antes de ser recopilados:
-RFC: podría ser necesario para emitir facturas, pero no para un registro básico.
-Fecha de nacimiento y edad: podrían utilizarse para verificar requisitos de edad, pero normalmente no sería necesario solicitar ambos datos.

-Dirección y código postal: serían necesarios si se realizan entregas o se requiere verificar una ubicación.
-Teléfono: podría justificarse para verificar la cuenta o contactar al cliente.
-Salario: requiere una justificación especialmente sólida, ya que es información económica personal.
-Ocupación y estado civil: deberían solicitarse únicamente si son indispensables para un servicio específico.
-Correo electrónico: puede justificarse para iniciar sesión, verificar la cuenta o enviar comunicaciones necesarias.

6. ¿Cómo aplicarías privacidad por defecto?

Aplicaría la privacidad por defecto mediante las siguientes medidas:
- Solicitar únicamente los datos indispensables durante el registro.
- Dejar como opcionales los campos que no sean necesarios para utilizar la aplicación.
- Configurar los permisos de acceso para que cada usuario solo pueda consultar la información que necesita.
- Limitar el tiempo de conservación de los datos y establecer procedimientos para eliminarlos cuando dejen de ser necesarios.
- Proteger la información mediante contraseñas seguras, cifrado y controles de acceso.
- Evitar compartir información personal con terceros sin una finalidad válida y sin cumplir los requisitos legales aplicables.
- Informar claramente a los usuarios sobre la finalidad de la recopilación y el uso de sus datos.